Neumann, Bernd

Von: Schwora, Norman
Gesendet: Freitag, 2. Februar 2024 21:36
An: Seifert, Udo
Betreff: 20240202_ 1SB_NFA_ZA_Entwurf_AO_Beseitigung_Umweltschaden_Lichterwalde
Anlagen: 202401xx_AO_Beseitigung_Umweltschaden.docx; 202401xx_Anlage_ 20230814_A1_LRT.docx; 202401xx_Anlage_20230814_A2_Fledermaus.docx
Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet
Kategorien: Rote Kategorie

Hallo Udo,
anbei die Unterlagen zum Umweltschaden.
Die LDS hatte folgendes bemängelt:

a) Formulierung von Maßnahmetexten
b) Berücksichtigung des Verlusts von Biotopbäumen als erhebliche Beeinträchtigung im LRT 9110 ID 10079
c) Beeinträchtigung durch Fahrspuren in LRT ID 10078 u. 10079 als erhebliche Beeinträchtigung
d) Maßnahme Mart3 – hier Aufsummierung der Ersatzmaßnahmen aus dem Bescheid vom 21.02.2023 mit den Maßnahmen aus der Umwletschadensfeststellung

Ich habe die Dokumente überarbeitet und ergänzt. Im Einzelnen dazu:
Zu a) Die Formulierungsvorschläge habe ich teilweise übernommen und in allen 3 Dokumenten angepasst. In Teilen war die Formulierung nicht plausibel, dort habe ich die Formulierung insgesamt überarbeitet und einen Mittelweg gesucht.

Zu b) Diesen Fakt hatte ich versucht auszulassen, damit er ggf. erst im Gerichtsverfahren diskutiert wird. Ich habe ihn, durch die Kritik der LDS jetzt aufgearbeitet und in das Gutachten übernommen. Die Einschätzung der Erheblichkeit sehe ich nicht, da die Biotopbaumdefinition insgesamt recht vage ist und durch ihre Anforderungen von einer Unzahl natürlicher Faktoren verändert werden kann. Es liegt zwar zweifelsfrei eine Änderung vor, diese ist jedoch hinsichtlich des tatsächlichen Verursachers unbestimmt, kann also natürlich verursacht sein oder aber durch die nach dem 11.04.2023 mit Protokoll des OT zugelassenen Maßnahmen ausgelöst worden sein. Es gibt hier auch in den Kartierungen von mir und dem SBS einen deutlichen Unterschied, da Herr Metzler vom SBS einen Baum als stehendes Totholz aufgenommen hat und ich den gleichen Baum einen Monat vorher noch als Biotopbaum gezählt habe, was entsprechend KBS möglich ist. Die Veränderung ist aus meiner Sicht daher nicht als belastende Feststellung zu bewerten, da schon die alleinige Feststellung von subjektiven Gesichtspunkten des Gutachters abhängig ist.

Zu c) Die Fahrspuren sind nach KBS als Beeinträchtigung zu bewerten, wobei jedoch Fahrspuren in Rückegassen im EHZ B zulässig sind. Die Bewertung mit Zustand C gilt hier auch in Übereinstimmung mit dem SBS für die Spuren, die keine Rückegassen sind. Da wir diese Strecken nicht im Bescheid zugelassen haben und sie erst mit dem Protokoll vom OT am 11.04.2023 zugelassen wurden, ist davon auszugehen, dass diese Beeinträchtigung nicht durch die FFH-Vorprüfung gedeckt war.

Zu b) und c) ergibt sich, dass die Auswirkungen der im OT zugelassenen Maßnahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung hätten unterzogen werden müssen. Sie sind daher als Umweltschaden zu bewerten. Maßnahmen zur Wiederherstellung gibt es jedoch insbesondere für die Fahrspuren nicht. Deren tatsächliche beeinträchtigende Wirkung bezweifle ich auf Grundlage der Standortbedingungen jedoch. Ich habe dies versucht herauszuarbeiten und ergänzt.

Zu c) Dieses Problem sehe ich ebenfalls und hatte es im Gutachten auch so formuliert. Eine rechtliche Lösung fällt mir jedoch nicht ein. Die Ersatzkästen stammen überwiegend aus dem Bescheid vom 21.02.2023. Wenn der

Bescheid in seiner Form erhalten bleiben soll, würden die Maßgaben im Bescheid für die Umweltschäden gedoppt werden.
Aus meiner Sicht müsste der Bescheid vom 21.02.2023 wieder in Kraft gesetzt werden und dann im Bescheid für d Umweltschäden, die Regelung aus dem Bescheid vom 21.02.2023 aufgehoben werden. Das müsste doch funktionieren?

Wou

Es war wesentlich mehr Arbeit als angenommen. Insbesondere die Überarbeitung Biotopbäume und Fahrspuren v aufwendig. Ich kann den Zeitaufwand noch nicht aufsummieren, da ich einen Zettel im Büro liegen habe.

Mit freundlichen Grüßen

Norman Schiwora
1. Sachbearbeiter Naturschutzfachaufgaben

mittelsachsen
mitten im leben. mitten in sachsen

Landratsamt Mittelsachsen
Abteilung Umwelt, Forst und Landwirtschaft
Referat 23.4 - Naturschutz
Fachbereich 23.4 – Fachaufgaben Naturschutz

Postanschrift:
Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg

Besucheradresse:
Leipziger Straße 4
09599 Freiberg
Telefon: 03731 799 4074
Mobil: 01578 55 22 305
Fax: 03731 799 4088
Email: norman.schiwora@landkreis-mittelsachsen.de
Internet www.landkreis-mittelsachsen.de
Voraussetzungen, Bedingungen und Einschränkungen für die Zugangseröffnung für signierte und/oder verschlüsselte elektronische Dokumente unter: www.landkreis-mittelsachsen.de in der Rubrik: E-Government/EU-Dienstleistungsrichtlinie

Neumann, Bernd

Von:	Seifert, Udo
Gesendet:	Mittwoch, 20. Dezember 2023 12:08
An:	Schiwora, Norman
Cc:	Dalke, Gerd
Betreff:	20231220_an_1SB_NFA_Entwurf_AO_Beseitigung_Umweltschäden
Anlagen:	202401xx_Anlage_20230814_A1_LRT.docx; 202401xx_Anlage_20230814_A2_Fledermaus.docx; 202401xx_AO_Beseitigung_Umweltschaden.docx
Priorität:	Hoch
Kennzeichnung:	Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus:	Gekennzeichnet
Kategorien:	Gelbe Kategorie
Verlauf:	

Empfänger	Gelesen
Schiwora, Norman	Gelesen: 08.01.2024 09:26
Dalke, Gerd	Gelesen: 21.12.2023 08:36

Hallo Norman,

anhängenden Entwurf m.d.B. um Durchsicht und Hinweise aus deiner Sicht. Die vorgeschlagenen Maßnahmen habe ich als Nebenbestimmungen übernommen – meine dortigen Anpassungen habe ich farblich gekennzeichnet:
Hellblau – Wegfall
Gelb – Anpassung auf Grundlage der Hinweise SMEKUL und LDS
[redacted] – Ergänzungen meinerseits

Was mir definitiv fehlt ist eine Karte mit der Lage der LRT 9170 und 9110 auf dem Flurst. 478/a der Gemarkung Lichtenwalde.

Auch benötige ich deine Zeiten für die Überwachung etc. für die Gebührenberechnung.

Zur zeitlichen Schiene brauche ich dir ja nichts zu sagen, deshalb bitte ich dich um eine vorrangige Einordnung in die Bearbeitung.

Mit freundlichen Grüßen

Seifert
Referatsleiter

Landratsamt Mittelsachsen
Abteilung Umwelt, Forst und Landwirtschaft
Referat Naturschutz
Leipziger Str. 4
09599 Freiberg
Tel.: 03731 7994144
Fax: 03731 7994086
E-Mail: udo.seifert@landkreis-mittelsachsen.de
Homepage: www.landkreis-mittelsachsen.de
Voraussetzungen, Bedingungen und Einschränkungen für die Zugangseröffnung für signierte und/oder verschlüsselte elektronische Dokumente unter: www.landkreis-mittelsachsen.de in der Rubrik: E-Government/EU-Dienstleistungsrichtlinie